

1501320-94.2021.8.26.0189

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... policial. A acusação é de roubo majorado em posto de combustíveis. A perícia realizada nas imagens do sistema de monitoramento do local captou registros do roubador, sendo, consoante fotografias de fls. 100/101, "indivíduo com capacete na cabeça" e que "trajava blusa estampada com mangas preta, calça azul e tênis". Pelos registros, ainda é possível constatar que o indivíduo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE FERNANDÓPOLIS

1ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Jd. Santa Rita, CEP 15.610-000

Fone: (17)3442-4088; e-mail: fernand1cr@tjsp.jus.br

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº

1501320-94.2021.8.26.0189

Classe Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Ministério Público

Réu:

MATHEUS PATROCINIO DOS SANTOS, CPF 486.895.248-00

Aos 07 de dezembro de 2022, às 15:00h, remotamente, pela ferramenta Microsoft Teams, na sala de Audiência VIRTUAL, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor JULIANO SANTOS DE LIMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do(a) Estagiário(a) ao final nomeado(a), foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe. Apregoadas as partes, compareceram o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) José Rafael Guaracho Salmen Hussain, Promotor(a) de Justiça, o(a) acusado(a) MATHEUS PATROCINIO DOS SANTOS, seu(sua) advogado(a), Dr(a). Ulisses Alvarenga de Souza OAB 143215/SP, as vítimas Jessica Cristina Favoreto de Barros e Edmilson Roberto Izeppi e a(s) testemunha(s) Luis Fernando Cares Pinheiro. Iniciados os trabalhos, questionado o presídio quanto à possibilidade de retirar as algemas do réu para participação na audiência, foi informado na ocasião que, seria possível, de modo que o Juízo assim procedeu. Sendo assim, foi realizada à inquirição da(s) vítima(s) Jessica Cristina Favoreto de Barros e Edmilson Roberto Izeppi, que solicitaram sua oitiva na ausência do réu, sendo assim autorizado pelo MM. Juiz. O(A) Promotor(a) de Justiça desistiu da oitiva da(s) testemunha(s) Luis Fernando Cares Pinheiro, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Logo após, foi realizado ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) acusado(a)(s) MATHEUS PATROCINIO DOS SANTOS. O(s) depoimento(s) foi(ram) capturado(s) pelo sistema audiovisual, cujos arquivos são acessíveis pelo SAJ. Encerrada a instrução, pelo(a) Promotor(a) de Justiça e pelo(a)(s) Advogado(a)(s) do(a)(s) acusado(a)(s) foram apresentadas alegações finais, capturadas pelo sistema audiovisual. Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de MATHEUS PATROCINIO DOS SANTOS, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, caput e §2º, inciso II, do Código Penal. Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Não tendo havido absolvição sumária,

designou-se a audiência de instrução e julgamento, em que se colheu o depoimento das vítimas e, ao final, o réu foi interrogado. Nada tendo sido requerido na fase do art. 402 do CPP, as partes apresentaram alegações finais orais. É o relatório. Decido. Não há preliminares ou prejudiciais ao mérito. Por outro lado, encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em virtude disso, avanço diretamente à análise do mérito. O pedido é improcedente. Na fase processual, a prova produzida não é suficiente para o decreto condenatório. A vítima Jéssica Cristina Favoreto de Barros disse, em juízo, que trabalha no mesmo local como operadora de caixa; que ocorreu roubo; que foi abordada por uma pessoa; que havia comparsa na rua, na motocicleta; que não viu a pessoa saindo da moto, mas quem viu foi Edmilson; que estava trabalhando no caixa de frente ao computador; que há janela de vidro; que estava aberta; que a pessoa se aproximou; que estava de máscara; que chamou a depoente de moça e mandou erguer as mãos; que falou que era assalto; que o indivíduo falou que ia estourar a depoente e falou para ela logo entregar o dinheiro; que o indivíduo disse “eu vou atirar” e “eu vou te estourar”; que a máscara permitia visualizar a cor da pele e os olhos; que era branco, com cabelo escuro, meio cumprido; que a pele do indivíduo era “bem branca”; que nunca mais vai esquecer daqueles olhos; que a indivíduo levou a quantia próxima de R\$ 500,00; que a depoente quem entregou a quantia; que o indivíduo pegou mais R\$ 10,00 do outro funcionário; que reconheceu o autor na delegacia; que identificou com absoluta certeza; que a depoente também reconheceu a voz do indivíduo na delegacia; que nunca viu o indivíduo; que a pessoa não estava com capacete no rosto, mas o capacete erguido; que a frente do cabelo estava toda à mostra. A vítima Edmilson Roberto Izeppi disse, em juízo, que estava trabalhando no dia dos fatos; que, no momento, viu apenas uma pessoa; que o depoente estava atendendo a bomba; que o indivíduo foi para o caixa e anunciou o assalto; que o depoente estava com dinheiro na mão; que o indivíduo fugiu e montou em garupa de uma motocicleta; que o indivíduo pediu o dinheiro que o depoente estava na mão e simulou estar armado; que o depoente entregou R\$ 10,00 ao indivíduo; que o indivíduo, ao sair do caixa e já ter retirado dinheiro com Jessica, se deparou com o depoente; que o capacete acima da cabeça, mostrando cabeça e olhos; que o indivíduo estava de máscara; que reconheceu com absoluta certeza na delegacia. Interrogado em juízo, o réu MATHEUS PATROCINIO DOS SANTOS negou a prática delitiva. Disse que não é verdadeira a acusação; que, após três dias dos fatos, foi apreendido e levado à delegacia em razão de “um baseado de maconha”; que nega a autoria do roubo; que estava no bar da Fátima, comendo salgado; que o indivíduo foi à delegacia; que falaram que ia ser solto, mas teria prejuízo maior; que a vítima disse que ele era “magrelo, branco e alto”; que não é o interrogando a pessoa fotografia de fls. 100/101; que o interrogando desconhece quem seja a pessoa descrita às fls. 100/101; que o interrogando possui alergia a jeans; que acredita que foi reconhecido em razão de sua vida pregressa. Examinando os autos, verifica-se que não há prova satisfatória da autoria do delito comunicado pelas vítimas à autoridade policial. A acusação é de roubo majorado em posto de combustíveis. A perícia realizada nas imagens do sistema de monitoramento do local captou registros do roubador, sendo, consoante fotografias de fls. 100/101, “indivíduo com capacete na cabeça” e que “trajava blusa estampada com mangas preta, calça azul e tênis”. Pelos registros, ainda é possível constatar que o indivíduo estava com máscara de proteção facial, escondendo o nariz e a boca. As vítimas Jessica e Edmilson, na seara policial, relataram que o indivíduo era “do sexo masculino, de aproximadamente 1,80 de altura, de cor branca” e que “não usava óculos, então conseguiu ver que a cor de seus olhos eram pretos” (fls. 8/9 e 10/11), bem como reconheceu o réu como sendo o autor do roubo. Em juízo, aduziram as mesmas características físicas. Conquanto tenha havido reconhecimento pessoal pelas vítimas na seara policial, em que não houve observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não há qualquer outro elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório a indicar a autoria delitiva apontada ao acusado. É certo que, a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, realizado em 27/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de suas

duas Turmas com competência criminal (5ª e 6ª Turmas), passou a sufragar entendimento de que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se compreendia, de "mera recomendação" do legislador. A Corte da Cidadania, em mencionado julgamento, chegou às seguintes conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Confirmam-se, a seguir, diversos acórdãos de ambas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça que seguiram o leading case: HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021; AgRg no HC 612.588/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021; AgRg no HC 664.916/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021; RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021; AgRg no HC 661.656/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021; HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021; HC 617.717/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021; e RHC 142.773/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021. Embora não se trate de precedente com força vinculante, a teor do disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal, mostrar-se-ia anacrônico e disfuncional obliterar a novel interpretação dada ao tema pela Corte que detém a competência de uniformizar a interpretação da

legislação federal no âmbito do país (art. 105, inciso III, da Constituição Federal). Dessume-se dos autos que não houve observância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Na espécie, não há indicativos de que a pessoa, cujo reconhecimento se fez, foi colocada ao lado de outras que com ela tinham semelhanças, convidando-se as vítimas a apontá-la. De todo modo, cabe aduzir que, à exceção das vestes, as únicas características físicas descritas pelas vítimas eram de que o roubador era do sexo masculino, de estatura aproximada de 1,80m, de cútis branca e de olhos pretos. Ora, tais características, extremamente comuns a grande parte da sociedade brasileira, resultaram em reconhecimento pessoal realizado dois dias após os fatos, havendo fundada possibilidade de erro por parte dos reconhecedores. E, na espécie vertente, elidindo-se o reconhecimento pessoal, não é possível chegar-se à conclusão de que o réu é o autor do roubo, na medida em que a acusação embasa a autoria delitiva em único elemento de prova, o reconhecimento das vítimas. Dessa forma, os elementos probatórios produzidos em juízo mostram-se insuficientes para embasar a condenação, impondo-se a absolvição do acusado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão manifestada na denúncia, para ABSOLVER o acusado MATHEUS PATROCINIO DOS SANTOS, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Elabore(m)-se, em prol do(s) advogado(s) nomeado(s) nos autos nos termos do convênio DPE/OAB, a competente certidão de honorários, a qual deverá ser disponibilizada no sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para impressão pelo(s) interessado(s),

prescindindo-se, pois, de entrega do(s) referido(s) documento(s). Oportunamente, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência. Saem as partes intimadas." Pelo Representante do Ministério Público foi requerida vista para manifestação sobre eventual recurso. Pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público." Após, pelo(a) Réu(ré) e pela sua defesa foi informada a falta de interesse de recorrer, o que foi HOMOLOGADO pelo MM. Juiz. Transitada em julgado nesta data, dispensada a certificação. Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça de São Paulo. Eu, BEATRIZ PORTO MERLOTI, digitei.